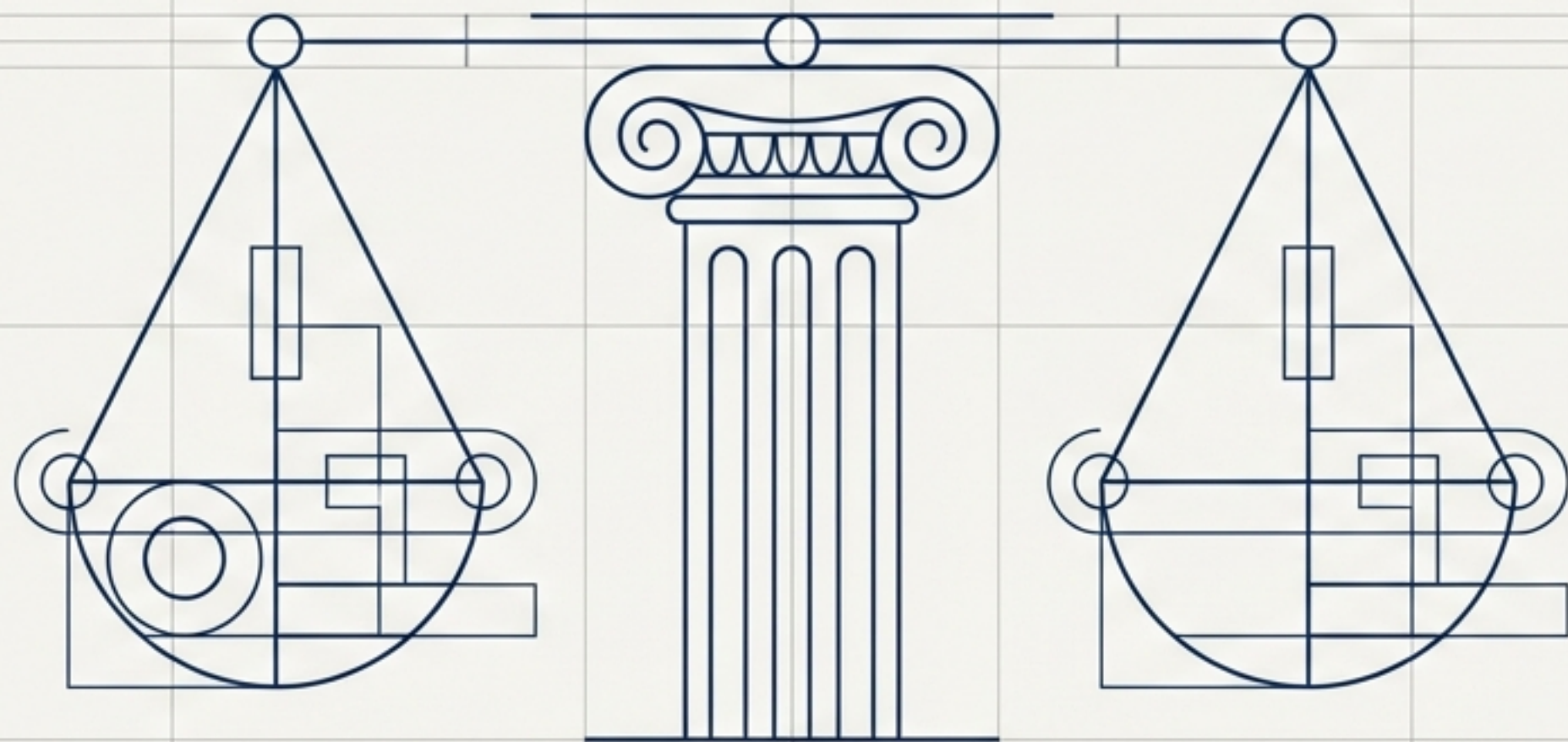


매도인의 담보책임 완벽 가이드

계약의 유상성에 근거한 등가성을 유지하기 위한 법적 장치



담보책임의 본질: 유상계약의 증가성을 위한 매도인의 무과실책임

정의

매매의 목적인 '재산권' 또는 그 객체인 '물건'에 하자가 있는 경우, 계약의 유상성에 따른 증가성 유지를 위해 매도인이 부담하는 책임.

핵심 특징: 무과실책임 (Strict Liability)

매도인의 고의나 과실 없이도 발생하는 책임이라는 점에서 채무불이행책임과 구별됨.

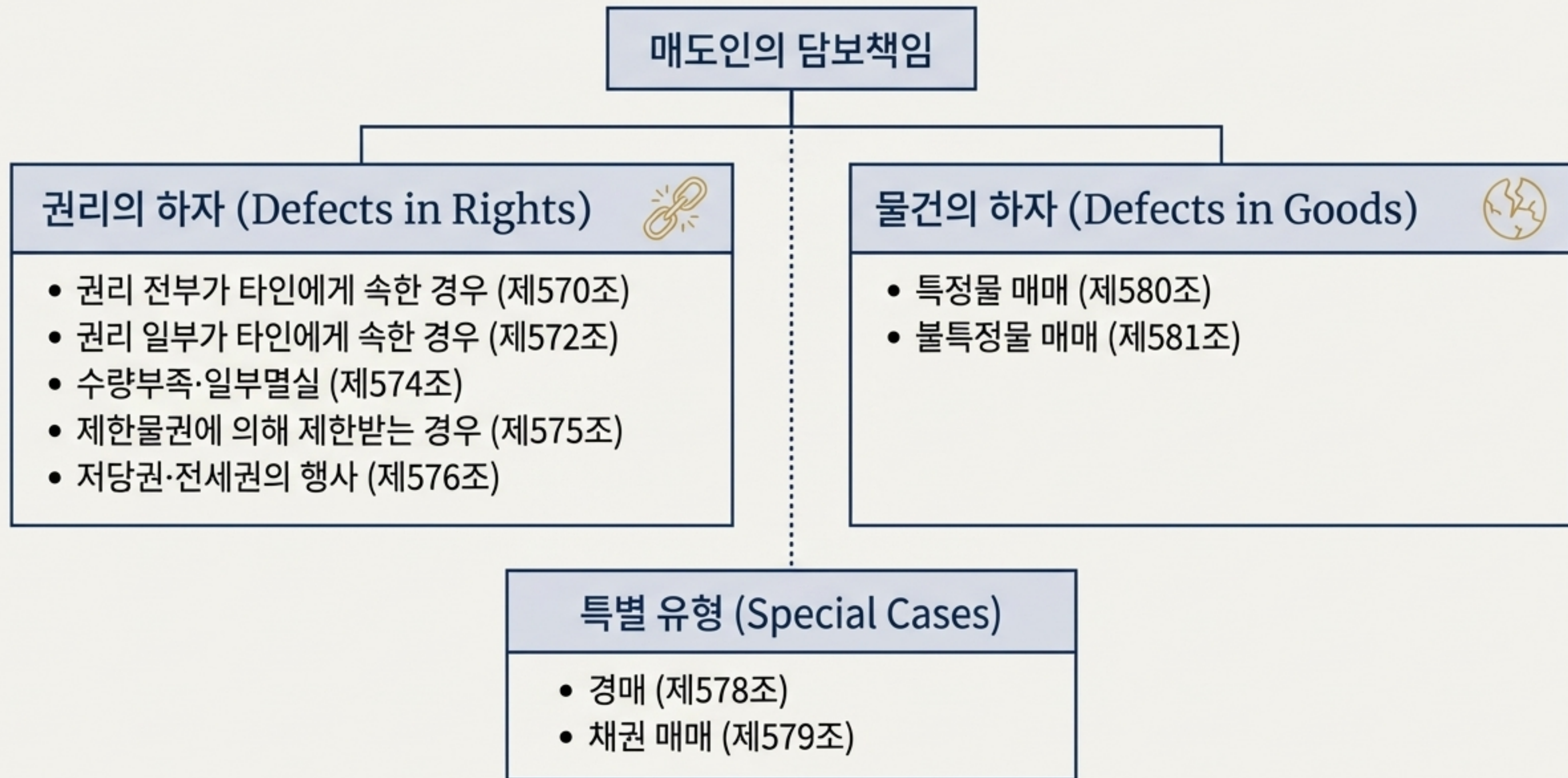
법적 근거 민법 제570조부터 제584조에 규정.



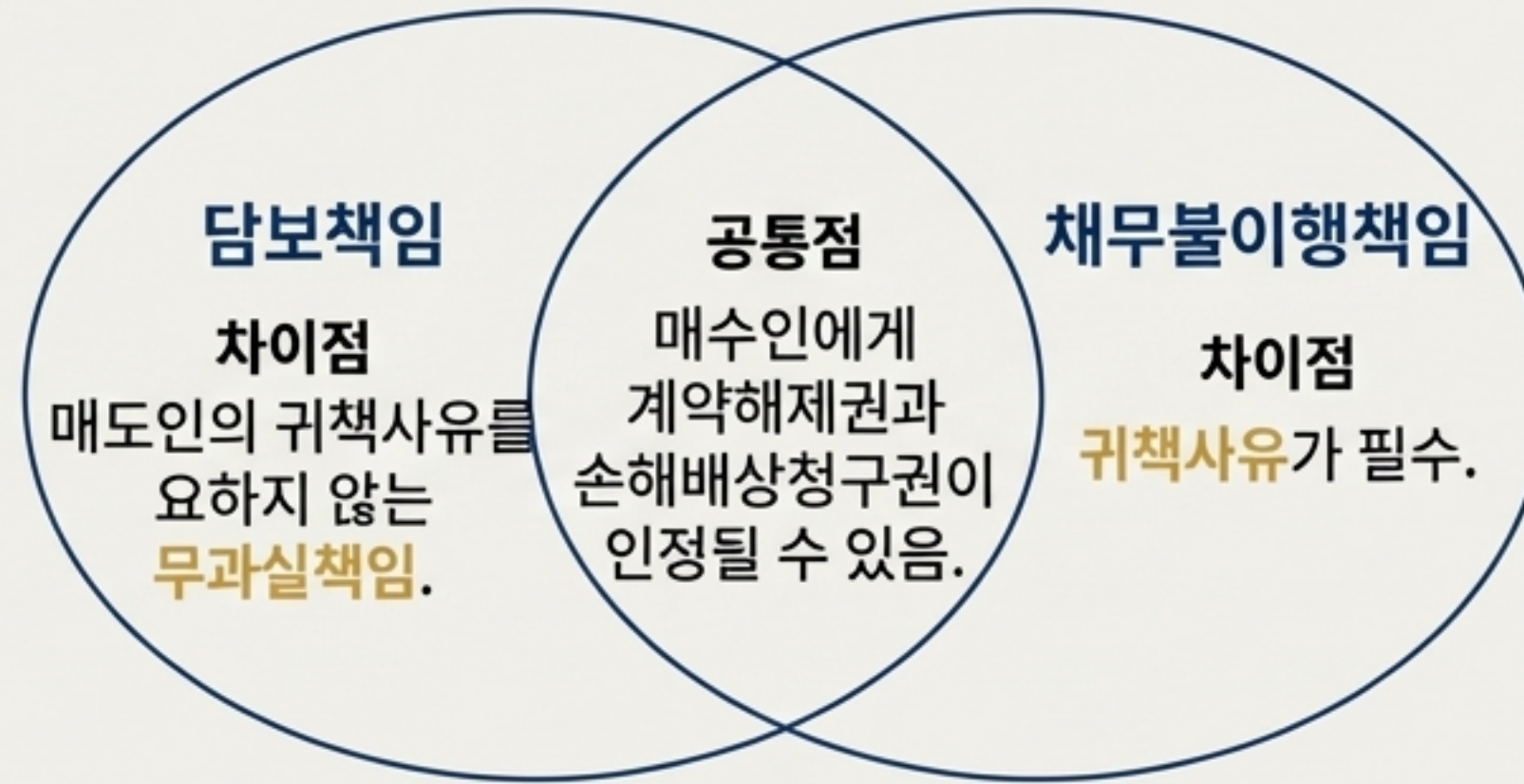
주요 판례

매매계약의 유상성에 근거한 증가성을 유지하기 위하여 매도인이 부담하는 무과실책임 (대판 1992.12.22. 92다30580)

매도인 담보책임의 전체 구조: 두 가지 핵심 영역과 특별 유형



담보책임의 좌표: 다른 법적 책임과의 관계 설정



경합 관계
매도인에게 귀책사유가 있으면 두 책임이 경합.
귀책사유가 없으면 담보책임만 성립 (대판 2004.7.22. 2002다51586)

담보책임

- 계약은 **유효**함을 전제로 함.
- 원시적·주관적 불능 (예: 타인 권리 매매) 또는 원시적·객관적 '일부' 불능 (예: 수량 부족)의 경우에 성립.

계약체결상 과실책임

- 원시적·객관적 '전부' 불능으로 계약 자체가 **무효**가 되는 경우에 성립,

권리의 하자 ①: 권리 전부가 타인에게 속한 경우 (민법 제570조)

"타인 권리 매매" 계약 자체는 유효하다. 매도인은 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 의무를 진다 (대판 1993.8.24. 93다24445).

담보책임의 내용 (이전이 불가능할 경우)

- 매수인의 선택 불문: 계약을 해제할 수 있다.
- 선의의 매수인 (몰랐던 경우): 계약 해제와 더불어 손해배상을 청구할 수 있다.
 - 손해배상의 범위: 판례는 신뢰이익이 아닌 **이행이익** 배상을 인정 (대판 1967.5.18. 66다2618).
- 악의의 매수인 (알았던 경우): 손해배상은 청구할 수 없다. 권리 이전의 불능을 예견할 수 있었기 때문.

- 단, 예외: 매도인에게 귀책사유가 있다면, 악의의 매수인이라도 '채무불이행'을 원인으로 손해배상을 청구할 수 있다 (대판 1993.11.23. 93다37328).

Case Study: 무엇이 '타인 권리 매매'에 해당하는가?



명의신탁 부동산 매매

비해당

명의신탁자는 사실상 및 법률상 처분 권한을 가지므로 타인 권리 매매가 아님
(대판 1996.8.20. 96다18656).



미등기 부동산 전매

비해당

매수인이 소유권이전등기 없이 제3자에게 매도한 경우, 이는 법률상 처분 권원에 의한 매매로 봄
(대판 1996.4.12. 95다55245).



경락 후 대금 미납 상태에서 매매

해당

경매 매수인이 매각대금을 완납하지 않으면 소유권을 취득하지 못하므로, 이 상태에서의 매매는 타인 권리 매매에 해당함
(대판 2008.8.11. 2008다25824).



선의의 매도인 보호: 계약을 해제할 수 있는 특별 규정 (민법 제571조)

Purpose: 이는 매수인을 위한 담보책임이 아니라, 권리가 타인에게 속한 사실을 몰랐던 '선의의 매도인'을 보호하기 위한 규정이다. (권리 전부 이전 불능 시에만 적용)

내용



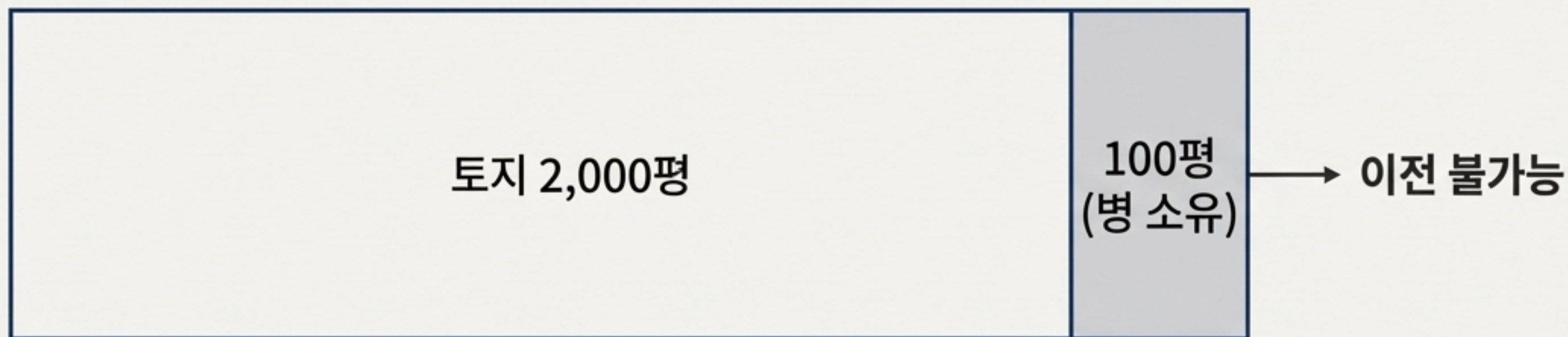
매수인이 선의인 경우: 매도인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다.



매수인이 악의인 경우: 매도인은 손해배상 없이, 권리 이전 불능을 통지하고 계약을 **해제**할 수 있다.



권리의 하자 ②: 권리 일부가 타인에게 속한 경우 (민법 제572조)



담보책임의 내용

- 매수인의 **선악 불문**: 이전 불가능한 부분의 비율만큼 **대금감액**을 청구할 수 있다.
- 선의의 매수인만 가능:
 - **계약 해제**: 남은 부분만으로는 매수하지 않았을 경우, **계약 전부를 해제**할 수 있다.
 - **손해배상 청구**: 대금감액 또는 계약 해제와 별도로 청구 가능하다.

권리의 하자 ③: 수량부족 또는 일부멸실 (민법 제574조)

정의

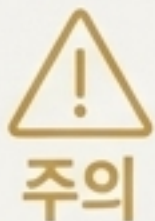
‘수량을 지정한 매매’에서 실제 수량이 계약 수량에 미달하는 경우.

- ‘수량 지정 매매’란? 특정물이 일정한 수량을 가지고 있다는 데 주안점을 두고, 대금도 그 수량을 기초로 정한 매매 (예: 평당 가격을 정한 토지 매매, 아파트 분양 계약).

담보책임의 내용

오직 **선의의 매수인에게만** 권리가 인정된다. (악의의 매수인은 보호받지 못함)

- 대금감액청구권
- 손해배상청구권
- 계약해제권 (잔존한 부분만으로는 매수하지 않았을 경우)



주의

이 경우, 부당이득반환청구나 계약체결상 과실책임은 별도로 물을 수 없다 (대판 2002.4.9. 99다47396).

권리의 하자 ④: 제한물권의 존재 및 저당권의 실행



Part 1: 사용·수익이 제한되는 경우 (민법 제575조)

매매 목적물에 지상권, 전세권, 대항력 있는 임차권 등이 설정되어 사용·수익이 제한될 때.

Liability (선의의 매수인만)

- 계약 목적 달성이 불가능한 경우 **계약해제권** 및 **손해배상청구권**이 인정됨.
- **대금감액청구권은 불인정**: 이는 양적 하자가 아닌 질적 하자이므로 감액 산정이 어려움.



Part 2: 저당권·전세권 실행으로 소유권을 상실하는 경우 (민법 제576조)

매매 목적물에 설정된 저당권 등이 실행되어 매수인이 소유권을 취득할 수 없거나 상실한 경우.

Liability (선·악 불문)

- **계약해제권** 및 **손해배상청구권** 인정.
- 매수인이 자신의 비용(출재)으로 소유권을 보존한 경우, 매도인에게 **상환청구** 가능.
- **특징**: 다른 담보책임과 달리 **권리행사 기간에 특별한 제한(제척기간)이 없음**.

특별 영역: 경매 목적물의 권리 하자에 대한 담보책임 (민법 제578조)

권리의 하자에만 인정: 물건의 하자에 대해서는 담보책임이 인정되지 않는다.

경매 절차는 유효해야 함: 경매 자체가 무효라면 담보책임이 아닌 부당이득반환의 문제 (대판 2004.6.24. 2003다59259).

책임의 순서

1차적 책임자: 채무자 (매도인)

→ 경락인(매수인)은 채무자에게 계약 해제 또는 대금감액을 청구할 수 있다.

2차적 책임자: 배당받은 채권자

→ 채무자에게 자력이 없는 경우, 경락인은 배당받은 채권자에게 대금의 전부 또는 일부 반환을 청구할 수 있다.

손해배상책임 (예외적 인정)

- 원칙적으로 손해배상책임은 없다.
- **예외:** 채무자가 흠결을 알면서 고지하지 않았거나, 채권자가 이를 알면서 **경매를 신청한 경우**, 그들에 대해 손해배상을 청구할 수 있다.



물건의 하자 ①: ‘하자’의 의미와 성립 요건

‘하자’란 무엇인가?

객관적 하자

통상적으로 갖추어야 할 품질이나 성능을 갖추지 못한 경우.

주관적 하자

계약 당사자들이 전제한 성질을 갖추지 못한 경우
(대판 2002.4.12. 2000다17834).

법률적 장애

물건 자체에는 문제가 없으나, 법률적 제한으로 인해 계약 목적대로 사용할 수 없는 경우도 하자로 본다 (예: 건축 목적으로 매입한 토지에 건축허가가 나지 않는 경우)
(대판 2000.1.18. 98다18506).

하자담보책임의 핵심 성립 요건

- 하자의 존재:** 계약 성립 시점에 하자가 존재해야 함 (특정물 매매의 경우).
- 매수인의 선의·무과실:** 매수인은 하자의 존재를 몰랐고, 모른 데에 과실이 없어야 함 (매도인이 매수인의 악의 또는 과실을 입증해야 함).
- 담보책임 면제 특약이 없을 것.**



물건의 하자 ②: 담보책임의 구체적 내용

특정물 매매의 경우 (민법 제580조) (예: 이 중고차 한 대)	불특정물(종류물) 매매의 경우 (민법 제581조) (예: A모델 자동차 한 대)
하자로 인해 계약 목적을 달성할 수 없는 경우 → 계약 해제 + 손해배상 청구 가능. 목적 달성이 가능한 경우 → 손해배상만 청구 가능.	계약 해제 및 손해배상 청구 가능 (특정물과 동일). 고유한 권리: 완전물급부청구권 매수인은 계약 해제 또는 손해배상 대신, 하자 없는 완전전한 물건을 달라고 청구할 수 있다. • 판례상 제한: 하자가 경미하여 수선 등으로 목적 달성이 가능한 반면, 완전물 급부가 매도인에게 과도한 불이익을 주는 경우, 이 권리 행사가 제한될 수 있다 (대판 2014.5.16. 2012다72582).

권리의 하자에 대한 담보책임 총정리: 매수인의 선택에 따른 권리 비교

하자 유형	선의의 매수인 (몰랐던 경우)	악의의 매수인 (알았던 경우)
전부 타인의 권리 (제570조)	계약해제권, 손해배상청구권	계약해제권
일부 타인의 권리 (제572조)	대금감액청구권, 계약해제권, 손해배상청구권	대금감액청구권
수량부족·일부멸실 (제574조)	대금감액청구권, 계약해제권, 손해배상청구권	권리 없음
제한물권 존재 (제575조)	계약해제권, 손해배상청구권	권리 없음
저당권·전세권 실행 (제576조)	계약해제권, 손해배상청구권, 상환청구권	계약해제권, 손해배상청구권, 상환청구권

최종 원칙과 예외: 담보책임면제 특약의 효력과 한계

핵심 원칙 재확인: 매도인의 담보책임은 귀책사유를 묻지 않는 **무과실책임**이다.

담보책임면제 특약 (민법 제584조)

원칙 : 당사자 간의 특약으로 담보책임을 감경하거나 면제하는 것은 **유효**하다. (임의규정)

중요한 한계 : 특약으로 책임을 면제했더라도, 아래의 경우에는 매도인이 책임을 면할 수 없다.

1. 매도인이 **알고도 고지하지 않은** 사실 (하자).
2. 매도인이 직접 제3자에게 권리를 설정 또는 양도한 행위.

Takeaway: 계약서 상의 면책 조항이 있더라도, 매도인의 '**악의**'는 그 효력을 무력화시킬 수 있다.